

กรมบัญชีกลางจะมีความเห็นอีกเช่นกัน ดังนั้น ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงขัดต่อหลักการรับฟังผู้ถูกระทบสิทธิหรือหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่ายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะถูกระทบจากคำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการรับฟังข้อโต้แย้งก่อนมีคำสั่งอาจมีผลต่อการพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ส่วนเมื่อรับฟังข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีแล้วจะมีความเห็นเหมือนเดิมหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาในภายหลัง ซึ่งเป็นกรณีที่ไมอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจอ้างว่าการให้สิทธิผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานจะทำให้การปฏิบัติราชการล่าช้าเพื่อเป็นเหตุยกเว้นที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ เนื่องจากการตัดสินใจชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕๒๓,๑๐๔.๔๐ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและย่อมส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๖/๒๕๕๗)

การให้ถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่รู้ว่าเป็นการให้ถ้อยคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนต้องรับผิดชอบ และไม่เคยมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทราบว่าตนถูกกล่าวหา กรณีย่อมถือไม่ได้ว่า ได้มีการให้โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทราบข้อกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้ว การสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีดาบตำรวจ ส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ทุจริตยกยอกเงินของทางราชการ ผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่า ยอดเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่รับมา กับยอดเงินที่นำส่งตามระเบียบไม่ตรงกัน โดยยอดเงินขาดหายไปเป็นจำนวน ๒,๓๔๗,๓๓๕ บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า การทุจริตเงินของทางราชการมีเพียงดาบตำรวจ ส. เท่านั้นเป็นผู้กระทำ และนำเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ถือว่าดาบตำรวจ ส. เป็นผู้กระทำความผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อทางราชการเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น และเห็นว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากดาบตำรวจ ส. กระทำผิดมาเป็นเวลานาน ก่อเหตุขึ้นหลายครั้ง จนทางราชการต้องสูญเสียเงินค่าปรับเป็นจำนวนมาก หากผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่อยู่บ้าง ก็ย่อมจะพบความบกพร่องต่อหน้าที่ของดาบตำรวจ ส. อย่างแน่นอน ประกอบกับกระทรวงการคลังได้มีระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งข้อ ๕๓ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย ๓ คน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น ๆ โดยกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่ปรากฏว่าสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน จึงไม่มีการตรวจสอบใด ๆ การไม่มีกรรมการเก็บรักษาเงินย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ดาบตำรวจ ส. ทุจริตได้โดยง่าย ไม่ถูกตรวจสอบ การกระทำของผู้บังคับบัญชาที่มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ ขาดการเอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอย่างมาก เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งสารวัตรธุรการเห็นสมควรให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายในช่วงที่เป็นผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจ ส. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลังโดยมีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้ชี้แจงรายละเอียดและส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ และแต่ละคนดำรงตำแหน่งหรือรับผิดชอบตั้งแต่ช่วงเวลาใดถึงเวลาใด จากนั้นกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีหนังสือแจ้งความเห็นถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตนรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาพยานหลักฐานเอกสาร ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน คำสั่งแต่งตั้งและช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่ง



ของผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาที่มีการกระทำความผิด โดยมีการสอบพยานบุคคล แต่ไม่ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบว่าคุณกล่าวหาว่ามีส่วนต้องรับผิดชอบในการทุจริตของตาบตำรวจ ส. อีกทั้งพยานบุคคลก็ได้ให้การพาดพิงว่าเหตุเกิดเพราะความบกพร่องในหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปความเห็นว่าคุณฟ้องคดีควรต้องรับผิดชอบในความเสียหายด้วยจึงเป็นข้อเท็จจริงที่คุณฟ้องคดีไม่มีโอกาสทราบมาก่อน แม้ในเวลาต่อมา จะมีการสอบผู้ฟ้องคดีตามที่กรมบัญชีกลางขอรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ปรากฏตามบันทึกว่าเป็นการสอบคำให้การในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ โดยไม่มีการแจ้งว่าเป็นการสอบตามคำขอของกรมบัญชีกลางเนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นว่าคุณฟ้องคดีควรต้องรับผิดชอบด้วย อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากลำดับการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้เริ่มแต่ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวนค่าปรับที่น่าสงสัย จนพบว่ามีพฤติกรรมการทุจริตตามที่มีการร้องเรียนจริง การตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนการตั้งกรรมการสอบหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดข้อเท็จจริงที่สรุปได้ล้วนแต่ระบุว่าคุณตาบตำรวจ ส. เป็นผู้กระทำความผิด ไม่เคยมีการกล่าวหาหรือพาดพิงถึงผู้ฟ้องคดี ความเห็นและการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงมิได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อกล่าวหา ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม การสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นเหตุให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย เพราะเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีได้เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นตามที่บัญญัติในวรรคสองหรือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พิจารณาพิพากษาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔/๒๕๕๘)

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายคนละฉบับ และมีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ย่อมมีสิทธิให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนในแต่ละคณะ โดยให้ข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ตามความประสงค์ ดังนั้น คำให้การของเจ้าหน้าที่ในการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงไม่ผูกพันเจ้าหน้าที่ในการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ

ทางละเมิด หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีได้ให้ความยินยอมให้นำผลการสอบสวนดังกล่าวมาใช้กับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดังนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดและกระทรวงการคลังจึงไม่อาจรับฟังพยานหลักฐานของ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ให้อีกโอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมในการพิจารณา ความรับผิดทางละเมิดได้

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดยโสธรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดยโสธร จำนวนสามคน คือ ผู้ฟ้องคดี นาง ก. และนาย ข. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า พ.ศ. ๒๕๓๗ ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง และรายงานเท็จ จนก่อให้เกิด การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณ โดยคณะกรรมการฯ ได้สอบ ข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง พยานเอกสาร และได้นำบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ให้ ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการในกรณีเดียวกัน มารวมไว้ในสำนวนการสอบ ข้อเท็จจริงโดยไม่มีคำยินยอมของผู้ฟ้องคดีให้นำบันทึกถ้อยคำดังกล่าวมาใช้เป็นคำชี้แจง ของผู้ฟ้องคดีในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เมื่อได้สอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่น่าจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบในการชดเชยเงินคืน โดยนาย ข. เป็นผู้กระทำความผิดที่ต้องรับผิดชอบในการชดเชยเงินคืนแก่ทางราชการแต่เพียงผู้เดียว จังหวัดยโสธรจึงรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อทราบ และรายงานกระทรวง การคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาดำเนินการต่อไป กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารต่าง ๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามระเบียบกรมป่าไม้ แต่มิได้ตรวจสอบกลับเสนอความเห็น ว่า ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงเป็นการงดเว้นการกระทำเพื่อป้องกันความเสียหายตามที่ระเบียบ กำหนด เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจง คำสลับใหม่ทดแทนซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนำสรุปบันทึกปากคำของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ให้ไว้ต่อ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการมาใช้ในการจัดทำรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ให้ความยินยอมในการนำบันทึกปากคำดังกล่าว มาใช้ในการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้สอบข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดี เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมายคนละฉบับ และคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนในแต่ละคณะ โดยให้ข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ตามความประสงค์ คำให้การของผู้ฟ้องคดีใน การให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จึงไม่ผูกพันผู้ฟ้องคดีและไม่อาจนำมารับฟัง เป็นข้อเท็จจริงในการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะให้ความยินยอม ให้นำมาใช้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลาง มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิด กับนาย ธ. ก็มีได้มีการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า ข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ที่กำหนดไว้สำหรับในการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงคำสลับใหม่ทดแทน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงคำสลับใหม่ทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙/๒๕๕๘ และ ที่ อ.๗๓๕/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

การที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้ระบุขั้นตอนและวิธีการไว้ ก็เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หากขั้นตอนดังกล่าวมีผลต่อกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใดได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีอันเป็นสาระสำคัญไว้ แต่ผู้ออกกฎหรือคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตาม กฎหรือคำสั่งที่ออกมานั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ

ขั้นตอนตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ก่อนออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้เงิน ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากหากหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งโดยข้ามขั้นตอนดังกล่าว แล้วต่อมากระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด หน่วยงานของรัฐก็ต้องเพิกถอนคำสั่งที่ได้ออกไปแล้วนั้น ซึ่งทำให้ผลการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น คำสั่งที่ออกโดยข้ามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับรายงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่ามีการร้องเรียนกรณีที่มีผู้ส่งออกร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ทำให้รัฐเสียหาย อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเสนอรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการส่งออกโดยให้กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกเต็มที่ แต่อัตราค่าลงของเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ไม่สามารถเทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณงานที่เข้ามาได้ ประกอบกับไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบในมูลละเมิดที่เกิดขึ้น ฝ่ายวินัย ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล ได้พิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ แล้วเสนอความเห็นต่อ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามใบชนสินค้าขาออกตามตารางแนบท้าย และเห็นควรให้สำนักกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการตามเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาบุคคลจึงได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ให้กระทรวงการคลังพิจารณา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้ระบุขั้นตอนและวิธีการไว้ ก็เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หากขั้นตอนดังกล่าวมีผลต่อกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใดได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญไว้ แต่ผู้ออกกฎหรือคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตาม กฎหรือคำสั่งที่ออกมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ สำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดขึ้นเพื่อวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรตั้งแต่การสอบข้อเท็จจริง การกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทน การมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบด้วย ระเบียบดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจทางการบริหารของคณะรัฐมนตรีในขณะที่เป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีอำนาจบังคับบัญชาหรืออำนาจกำกับดูแลหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายในฝ่ายบริหาร เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงาน และวางกรอบในการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่ตามกฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ระเบียบดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหารที่มีผลใช้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งตามขั้นตอนในการออกคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องส่งสำนวนภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง^{๘๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อฝ่ายวินัย ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง อันเป็นการดำเนินการก่อนที่จะส่งสำนวนการสอบสวน และรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ และเป็นการข้ามขั้นตอนที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว เนื่องจากหากกระทรวงการคลังได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หน่วยงานของรัฐก็ต้องเพิกถอนคำสั่งที่ได้ออกไปแล้วนั้น ซึ่งทำให้ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงเห็นว่า กระบวนการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกรณีนี้มีใช้กรณีตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้ดำเนินการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง อีกทั้ง การแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม หนังสือแจ้งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หาได้เป็นเพียงหนังสือทวงถามเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินไม่ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร่วมรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๘๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แต่ยังมีต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ให้ผู้แต่งตั้งส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นกรณีที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ



โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๓๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๘๑/๒๕๕๗ และที่ อ.๑๕๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่พนักงาน ข้าราชการไม่ควบคุมความเร็วให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ แต่ขับขี่ยวดยานด้วยความเร็วสูงและตะเบรกกะทันหันในสภาพถนนที่มีลักษณะเป็นทางโค้งลงเขาและเปียกชื้นเนื่องจากมีฝนตกซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ จนประสบอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้รถยนต์ราชการได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม สภาพถนนที่มีลักษณะลาดชันและเปียกชื้น อีกทั้ง เป็นเวลาพลบค่ำและทัศนวิสัยไม่ดี ถือเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลต่อระดับความระมัดระวังที่มีอาจหลีกเลี่ยงและควบคุมได้ การควบคุมรถให้เหมือนเช่นภาวะปกติย่อมมีอาจกระทำได้ ดังนั้น แม้อุบัติเหตุส่วนหนึ่งจะเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ แต่เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ ความเหมาะสม และความเป็นธรรมแล้ว จึงควรให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในสัดส่วนความรับผิดชอบร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงาน ข้าราชการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ข้าราชการนำข้าราชการกลับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ประสบอุบัติเหตุตกลงข้างทาง ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกรณีดังกล่าว และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางโค้งลงเขา ประกอบกับสภาพถนนลื่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ชะลอความเร็วโดยเปลี่ยนเกียร์ลงมาเป็นเกียร์ ๔ พร้อมตะเบรก เป็นเหตุให้รถเสียหลักไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้รถพุ่งตรงร่อนระบายน้ำข้างทางจากพยานหลักฐานและความเสียหายเชื่อว่า เกิดจากการขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงและประมาท

ปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีคาดเห็นได้ถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พุทธิการณ์ถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงและความเป็นธรรมแล้ว จึงให้ชดเชยค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีลักษณะเป็นทางโค้งลงเขาและในขณะที่เกิดเหตุมีฝนตก ทำให้สภาพถนนเปียกชื้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานขับรถย่อมอยู่ในวิสัยที่ทราบถึงวิธีการในการขับรถให้ปลอดภัยในสภาพถนนดังกล่าว และพึงต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษกว่าภาวะปกติ แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้แตะเบรกรถกะทันหัน ทำให้ล้อล็อกไม่สามารถควบคุมรถได้ เป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งข้ามไปตกในร่องระบายน้ำอีกฟากถนน ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีรถคันอื่นวิ่งสวนหรือวิ่งแซงมาจนทำให้ต้องแตะเบรกรถกะทันหันหรือหักพวงมาลัยหลบ แสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากรถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงโดยผู้ขับรถยนต์ประมาทไม่ควบคุมความเร็วของรถให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า ก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ ๑ กิโลเมตร ได้ลดความเร็วลงพร้อมกับเปลี่ยนเกียร์ลงเป็นเกียร์ ๔ ความเร็วประมาณ ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อแตะเบรกรถกะทันหันทำให้ล้อล็อกจนไม่สามารถควบคุมรถได้ นั้น เห็นได้ว่า ขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมิได้ขับรถมาด้วยความเร็วตามที่อ้าง รถยนต์จึงวิ่งมาด้วยความเร็วสูงในระดับหนึ่ง และเมื่อแตะเบรกรถกะทันหันย่อมเป็นไปได้สูงที่จะทำให้รถเสียหลักควบคุมทิศทางไม่ได้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ลดความเร็วลงมาพอสมควรกับสภาพถนนตามที่กล่าวอ้างจริง แม้จะแตะเบรกรถโดยกะทันหัน คงไม่ทำให้ล้อล็อกจนถึงขั้นควบคุมรถไม่ได้และความเสียหายก็ไม่น่าจะรุนแรงดังที่ปรากฏ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งระบุไว้ว่า กันชนหน้า-หลังพัง หม้อน้ำแตก ไฟหน้าซ้ายแตก ประตูด้านซ้ายยุบ กระงะหน้าแตก กระงะประตูด้านซ้าย กระงะมองข้างด้านซ้าย กระงะบริเวณแค็บด้านซ้าย และกระงะหลังซ้ายแตก ล้อหน้าด้านซ้ายแตก ฝากระโปรงรถยุบ ระบบช่วงล่างเสียหาย นอกจากนั้น ยังปรากฏในรายงานการสอบสวนอีกว่า ผู้ซึ่งนั่งมาด้วยได้กระเด็นออกมาจากรถขณะเกิดอุบัติเหตุ ยิ่งยืนยันให้เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นผลที่เกิดขึ้นจากรถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูง มิได้มีสาเหตุหลักมาจากกระบังป้องกันล้อล็อกขัดข้องแต่อย่างใด ส่วนที่อ้างว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เป็นเพราะความลึกของร่องระบายน้ำนั้น เมื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงแล้วร่องระบายน้ำมีความลึกประมาณ ๔ เมตร หากรถยนต์ตกลงไปโดยมิได้มีแรงอัดกระแทกใด ๆ ความเสียหาย



จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากแรงอัดกระแทกของรถอย่างรุนแรง อันเป็นผลมาจากการที่รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ดังนั้น เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและความเสียหายแล้ว เชื่อว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์โดยประมาทปราศจากความระมัดระวังเพียงพอ ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ ถือเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและก่อความเสียหายขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับหน่วยงานตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุดังกล่าว นอกจากจะเกิดจากความประมาทของผู้ฟ้องคดีแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อระดับความระมัดระวัง และทำให้การใช้ความระมัดระวังของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนที่มีลักษณะลาดชันเป็นทางโค้งลงเขา ประกอบกับเป็นเวลาพลบค่ำและมีฝนตก ถนนมีสภาพเปียกชื้นและทัศนวิสัยไม่ดี การควบคุมรถให้เหมือนเช่นภาวะปกติย่อมมีอาจกระทำได้ ถือเป็นเหตุภายนอกที่มีอาจหลีกเลี่ยงและควบคุมได้ เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ ความเหมาะสม และความเป็นธรรมแล้ว เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิวดชดเชยค่าเสียหายในสัดส่วนความรับผิดร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิวดชดเชยค่าเสียหายเกินกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๗/๒๕๕๕)

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการและได้รับมอบหมายให้ถือกุญแจไว้ ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษากุญแจดังกล่าว พฤติการณ์ที่เจ้าหน้าที่นั้นได้มอบกุญแจให้บุคคลต่าง ๆ ถือ และแขวนกุญแจไว้ในที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นและหยิบไปได้โดยง่าย อันเป็นช่องทางหรือโอกาสให้เกิดการโจรกรรมทรัพย์สินของราชการ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่การที่กรมบัญชีกลางรับฟังข้อเท็จจริงจากรายงานผลการสอบสวนแตกต่างไปจากหน่วยงานของรัฐโดยมิได้สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะเป็นเหตุให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ถือเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามพฤติการณ์แล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิวดชดเชยเต็มจำนวนความเสียหาย อีกทั้งความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐไม่มีการวางระบบป้องกันทรัพย์สิน

เพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยปล่อยให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจัดวางระบบดูแลทรัพย์สินกันเอง จึงให้หักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐออกด้วย จึงเห็นควรให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีไว้ในราชการของโครงการปริญาตรับบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สูญหายไป และได้รายงานผลการสอบสวนไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินภายในห้องของโครงการ และเป็นผู้เก็บรักษาและควบคุมการใช้กุญแจของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่เก็บกุญแจไว้ในที่รัดกุมและมอบกุญแจให้บุคคลต่าง ๆ ถือกุญแจโดยไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กุญแจห้องให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเข้ามาใช้ห้องเป็นคนสุดท้าย โดยไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าก่อนออกจากห้องผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปิดล็อกประตูห้องเป็นเหตุให้ทรัพย์สินดังกล่าวสูญหาย พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการเต็มจำนวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๒,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งผู้จัดการของโครงการปริญาตรับบริหารธุรกิจ มีหน้าที่ดูแลการบริหารงานทั่วไปของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในฐานะเป็นผู้จัดการโครงการจึงย่อมมีหน้าที่โดยปริยายที่ต้องดูแลทรัพย์สินโครงการซึ่งใช้สำหรับการศึกษาปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากหากขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ไม่สามารถทำให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ถือกุญแจล็อกปิดห้องโครงการ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บและรักษากุญแจล็อกปิดห้องโครงการ ซึ่งหากมีข้อบกพร่องที่อาจจะเป็เหตุให้อุปกรณ์การเรียนการสอนสูญหายไป ก็ย่อมกระทบถึงการเรียนการสอนตามโครงการ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มอบกุญแจล็อกปิดให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการทุกคนถือไว้ด้วย และแขวนกุญแจล็อกครอบไว้ที่โต๊ะในโครงการ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นและหยิบไปได้โดยง่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในโครงการต่างทราบดีว่า



ผู้ฟ้องคดีแวนกฤษญูญครอบไว้ตรงจุดใด อันเป็นช่องทางหรือโอกาสให้เกิดมีการโจรกรรมเครื่อง CPU จำนวน ๒ เครื่องได้โดยง่าย พฤติกรรมดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นต้องมีตามภาวะวิสัยและพึงใช้ความระมัดระวังให้มาก แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับสัดส่วนแห่งความรับผิดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงจากสำนวนการสอบสวนระบุว่า ผู้ที่ใช้ห้องเป็นคนสุดท้ายมิใช่ผู้ฟ้องคดี แต่เป็นนางสาว ศ. ซึ่งได้ให้การว่าได้ปิดล็อกห้องเรียบร้อยแล้วโดยกดลิคลูกบิดประตูทางเข้าบานที่สองและกดลิคลูกบิดประตูทางเข้าด้านหลังพร้อมใส่กุญแจลูกบิดด้วย และแม่บ้านได้ให้การสอดคล้องกันว่า เมื่อเปิดประตูเข้ามาทำความสะอาดห้องในตอนเช้าเป็นคนแรกนั้น ประตูปิดล็อกเรียบร้อยแล้วตามปกติ รวมทั้งเวรเฝ้าตึกของคณะก็ไม่ได้รายงานว่ามีคนลืมปิดประตูแต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้เพิ่มเติมจากสำนวนการสอบสวนอันจะเป็นเหตุให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พังข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เข้ามาใช้ห้องเป็นคนสุดท้ายก่อนที่ทรัพย์สินดังกล่าวจะสูญหายไป จึงคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามพฤติการณ์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้เต็มจำนวนความเสียหายตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ นอกจากนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยที่ไม่มีการวางระบบป้องกันทรัพย์สินเพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยปล่อยให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจัดวางระบบดูแลทรัพย์สินกันเอง จึงให้หักส่วนแห่งความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด เป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๐๐ บาท พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๔/๒๕๕๕)

การที่ผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นเหตุให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็ค อีกทั้งไม่ได้ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำบัญชีเงินสด บันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน และรายงานฐานะ

การเงินงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่อาจตรวจพบการทุจริตได้ทันทั่วทั้งที่พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้นการที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด จึงเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์และเป็นธรรมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานและควบคุมปกครองเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำกลางชลบุรี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๗ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเงินและงบประมาณ โดยมีนาง พ. เป็นหัวหน้างานการเงิน นั้น มีการตรวจพบว่าการที่นาย ม. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินได้เบียดบังเงินงบประมาณไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยทุจริต ทำให้เงินในบัญชีของเรือนจำกลางชลบุรีขาดไป จำนวน ๔,๑๔๘,๔๖๘.๖๐ บาท กรมราชทัณฑ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบควบคุมการเขียนเช็คของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และไม่ติดตามตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินของคณะกรรมการรับหรือส่งเงิน ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้เงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๒,๔๘๙,๐๘๑.๑๖ บาท โดยให้รับผิดชอบหนี้หนึ่งส่วนของจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ม. ตามลำดับชั้น และมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเช็คที่เสนอโดยนาย ม. เมื่อศาลได้ตรวจสอบเช็คที่ใช้กระทำความผิดนั้นปรากฏว่าได้มีการเว้นระยะว่างหน้าตัวอักษรและตัวเลขไว้พอสมควร และได้ทำเครื่องหมายวงเล็บ“(....)” ตัวอักษรไว้ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อนุมัติเช็คดังกล่าวไปแล้ว นาย ม. ก็เขียนตัวอักษรและตัวเลขเพิ่มขึ้นในตำแหน่งที่เป็นช่องว่างโดยตัวอักษรตัวท้ายที่เขียนเพิ่มจะเชื่อมทับ



เครื่องหมาย “(” โดยเปลี่ยนเป็นอักษรตัว “น” ท้ายของคำ “ล้าน” หรือ “แสน” ตามแต่กรณี เมื่อพิจารณาตามข้อ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ กำหนดว่า การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ขีดคำว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงิน อย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคำสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมีให้เขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับเช็คโดยตรง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินหรือให้เขียนตัวอักษรหรือตัวเลขขีดจนไม่อาจจะเพิ่มเติมได้อีก และเมื่อหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การกรอกจำนวนเงินในฎีกาเบิกเงินจากกระทรวงการคลังและในเช็ค กำหนดให้มีการวงเล็บล้อมกรอบทั้งตัวหน้าและตัวหลังได้แต่ต้องไม่ให้มีช่องว่างที่จะเขียนเติมได้ และหากมีช่องว่างให้ขีดเส้นในช่องว่าง แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลให้นาย ม. ขีดเส้นในช่องว่าง อีกทั้ง ยังปรากฏในรายงานการตรวจสอบการเงินงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ว่า (๑) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ – มีนาคม ๒๕๔๒ การรับเงินงบประมาณจากธนาคารเป็นเงินสดเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ แก่ข้าราชการ มิได้ลงบัญชีเงินสด (๒) การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ บันทึกถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ ยังมิได้บันทึกให้ครบถ้วนตามระบบบัญชีส่วนราชการ (๓) รายงานฐานะการเงินงบประมาณจัดทำถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ เท่านั้น กรณีเห็นได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลให้มีการจัดทำบัญชีดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ไม่อาจตรวจพบการทุจริตได้อย่างทันทั่วทั้งที่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรับหรือส่งเงินให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อประมวลพฤติการณ์และข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ จนทำให้เกิดการทุจริตหรือไม่อาจถูกตรวจสอบการทุจริตได้ง่าย การละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่กรมราชทัณฑ์ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของจำนวนค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๒,๔๘๙,๐๘๑.๑๖ บาท โดยให้รับผิดชอบละ ๑ ส่วน จึงเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์และเป็นธรรมแล้ว นอกจากนี้ การที่นาย ม. สามารถเพิ่มเติมจำนวนเงินได้ก็เนื่องมาจากการมอบหมายให้นาย ม. ทำหน้าที่หลายอย่าง ตั้งแต่วางฎีกา ลงรายการในเช็ค และเป็นหัวหน้ารับเงินจากธนาคารเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้นาย ม. เห็นช่องว่างในการกระทำ

ทุจริต แม้ต่อมา จะมีคำสั่งให้นาง พ. เป็นหัวหน้าการเงินและบัญชี และให้นาย ม. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีก็ตาม แต่ก็ยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงให้นาง พ. เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเช็คตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร นาง พ. จึงยังไม่มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน เป็นเหตุให้นาย ม. ยังดำเนินการไปตามปกติที่เคยปฏิบัติมาและทำการทุจริตแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขในเช็คจำนวน ๗ ครั้ง ในเวลาต่อมา จึงเป็นความบกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้นาย ม. ทำหน้าที่หลายอย่างโดยไม่มีการวางระบบควบคุมกำกับ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖-๓๙๗/๒๕๕๕)

การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็คมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ปลอมให้มีช่องว่างในเช็คจนสามารถเติมตัวเลขและตัวอักษรได้อีกทั้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจร่วมเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค จนเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ถือเป็นการขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่วิญญูชนทั่วไปในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยอันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อความเสียหายส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงพยาบาลแต่งตั้งแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษาและเพิ่งบรรจุเป็นแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งยังเป็นแพทย์ประจำเพียงคนเดียวที่ตรวจรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลวันละร้อยกว่าคน และไม่เคยอบรมในเรื่องการบริหาร การเงินการบัญชี และระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ประกอบกับพฤติการณ์ทุจริตได้เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วประมาณ ๑ ปี จึงมีการตรวจพบภายหลังจากการกระทำทุจริตเป็นเวลานาน จึงเป็นความบกพร่องในระบบตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้ง ระบบการเบิกจ่ายเงินของธนาคารก็มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเช็คด้วยเช่นกัน จึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานและระบบการดำเนินงานส่วนรวมในภาครัฐร้อยละ ๕๐ ของยอดเงินตามคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรง



แห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว เห็นควรให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเพิ่งจบการศึกษามาเพียงหนึ่งปีครึ่งและเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพียงคนเดียวที่ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยวันละร้อยกว่าคน และเพิ่งย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลได้เพียง ๔ เดือน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีนาง ก. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ ๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่จัดทำบัญชี เบิกเงิน เขียนเช็ค ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินในเช็คร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต่อมา มีการตรวจพบว่านาง ก. กระทำการทุจริตยกยอกเงินโดยแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวหนังสือในเช็คเงินสดของโรงพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็ค จำนวน ๓ ฉบับ คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาว่า ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท และในฐานะผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดในจำนวนเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อจากนายแพทย์ ส. ซึ่งได้ลาออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของโรงพยาบาล หากพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขาดประสิทธิภาพหรือมีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ ก็ชอบที่จะพิจารณาดำเนินการทางบริหารในเบื้องต้นด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานภายใน โดยเฉพาะเมื่อรับทราบพฤติการณ์ของนาง ก. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำบัญชีรับจ่ายของโรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ทำให้การทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน แต่กลับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อในการส่งจ่ายเงินตามเช็คร่วมกับผู้ฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้ฟ้องคดีลงชื่อส่งจ่ายเช็คโดยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๘ ทวิ ที่กำหนดให้การจ่ายเงินเกินกว่าสองพันบาทขึ้นไป จะต้องส่งจ่ายเงินเป็นเช็คให้แก่เจ้าหน้าที่โดยตรง และประทับอักษรว่า

AC/PAYEE ONLY และจะต้องขีดคร่อมเช็ค การไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวจึงเป็นช่องทางให้นาง ก. กระทำการทุจริตขึ้นได้ นอกจากนี้ เมื่อธนาคารได้ส่ง Statement ของธนาคารเพื่อให้โรงพยาบาลตรวจสอบทุกเดือน หากผู้ฟ้องคดีได้เรียก Statement จากฝ่ายบริหารงานทั่วไปมาตรวจสอบ ก็ย่อมจะเห็นความผิดปกติของยอดเงินที่ถูกถอนออกไป ซึ่งแตกต่างจากยอดเงินคงเหลือในแต่ละครั้งที่มีการลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คเป็นอย่างมาก การปล่อยให้มีการเว้นช่องว่างจนสามารถเติมตัวเลขและตัวอักษรลงในเช็คได้ เป็นเหตุให้นาง ก. สามารถนำเช็คที่แก้ไขไปเบิกเงินจากธนาคารและนำเงินส่วนที่เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน และการไม่ตรวจสอบ Statement ของธนาคารเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งวิญญูชนทั่วไปในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นแพทย์บรรจุใหม่ เพื่สำเร็จการศึกษาแพทย์มาเพียงหนึ่งปี และย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลเพียง ๔ เดือน ประกอบกับกำลังจะไปศึกษาต่อในสำนักกระบาลวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในอีก ๘ เดือน ข้างหน้า ให้อำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้ง ๆ ที่ยังสามารถสรรหาบุคลากรอื่นที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญงานด้านบริหารมากกว่าผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จึงเป็นการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับงานบริหารโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับการอบรมใด ๆ ทั้งในเรื่องการบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นแพทย์เพียงคนเดียวที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยวันละร้อยกว่าคนซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่หนักมาก นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าพฤติการณ์ของการกระทำทุจริตเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและการกระทำทุจริตก็ยังคงมีอยู่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบการกระทำทุจริตหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปประมาณ ๑ ปี ย่อมเป็นความบกพร่องในระบบการตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ระบบการเบิกจ่ายเงินของธนาคารก็มีข้อผิดพลาดบกพร่องในการตรวจสอบเช็คเช่นกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีและระบบการดำเนินงานส่วนรวมในภาครัฐเป็นส่วนมาก เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานและระบบการดำเนินงานส่วนรวมในภาครัฐร้อยละ ๕๐ ของยอดเงินตามคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีของผู้ฟ้องคดีที่เพิ่งจบการศึกษาและบรรจุเป็นแพทย์มาเพียงหนึ่งปีครึ่ง รวมทั้งเป็นแพทย์ประจำเพียงคนเดียวที่ตรวจรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลวันละร้อยกว่าคน จึงให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินกว่า ๖๘,๗๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๕)

ปลัดเทศบาลถือเป็นตำแหน่งที่ต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล การที่ปลัดเทศบาลได้อ่านหนังสือของอำเภอที่แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างใหม่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเพียงแค่ชื่อเรื่องและเนื้อหาในหนังสืออย่างคร่าว ๆ ทั้งที่หนังสือดังกล่าวมีข้อความเพียงหกบรรทัด และหากอ่านโดยตลอดแล้วย่อมจะทราบได้ทันทีว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณา โดยไม่จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดที่แนบท้ายหนังสือทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เทศบาลกำลังจะลงนามในสัญญาจ้าง แต่เมื่อปลัดเทศบาลไม่ดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาในทันทีที่ได้รับหนังสือว่ามีการดำเนินการใดที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่ อันเป็นเหตุให้เทศบาลต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงเกินกว่าราคากลางที่ควรจะเป็น ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำละเมิด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาล

อย่างไรก็ตาม โดยที่ความเสียหายของเทศบาลที่เกิดจากการทำสัญญาก่อสร้างที่มีราคาสูงกว่าราคากลางตามหลักเกณฑ์ใหม่ เกิดจากการที่ปลัดเทศบาลประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่ตรวจสอบหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้เกิดจากความจงใจที่จะฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการหรือการกระทำโดยทุจริต และตำแหน่งปลัดเทศบาลไม่ได้มีหน้าที่พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างในการทำสัญญาจ้างโดยตรง แต่มีหน้าที่เพียงตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบกับทางราชการได้แจ้งหลักเกณฑ์ใหม่ล่าช้า ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ได้มีการอนุมัติให้มีผู้ชนะการสอบราคาแล้ว ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมของปลัดเทศบาล ประกอบกับความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมแล้ว จึงสมควรหักส่วนความรับผิดชอบส่วนหนึ่งออกจากความเสียหาย

ทั้งหมดในอัตราร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ และเทศบาลตำบลนายายอามได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามหนังสือการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีของอำเภอนายายอาม โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ได้ลงลายมือชื่อและยอมรับว่า ได้อ่านชื่อเรื่องและเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวอย่างคร่าว ๆ เพื่อคัดแยกหนังสือส่งให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้พิจารณารายละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ซึ่งมีเอกสารประกอบจำนวนมาก และเป็นเรื่องทางเทคนิคงานก่อสร้างซึ่งเข้าใจได้ยากจึงต้องส่งให้ฝ่ายช่างพิจารณาเสนอแนะมาก่อน ต่อมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแล้วพบว่า ได้มีการจัดทำสัญญาจ้างโดยไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เทศบาลตำบลนายายอาม จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้วเห็นว่า เมื่อเทศบาลตำบลนายายอามได้รับแจ้งหนังสือของอำเภอนายายอามและลงรับไว้แล้ว แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนจะต้องทราบและจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การที่ได้มีการจัดทำสัญญาจ้างในภายหลังจากที่ได้รับทราบหนังสือดังกล่าวโดยไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลางใหม่ให้ถูกต้อง ทั้งที่จะต้องยกเลิกการสอบราคาเพื่อจัดให้มีการสอบราคาใหม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ จึงส่งผลให้เทศบาลได้รับความเสียหาย ๑๙๙,๑๙๗ บาท กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบร่วมกับนาย ส. นายช่างโยธา ๔ นาง พ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ และนาย ธ. นายกเทศมนตรี รวม ๔ คน ในอัตราร้อยละ ๒๕ ต่อคน เป็นเงินคนละ ๔๙,๗๙๓.๒๕ บาท นายกเทศมนตรีตำบลนายายอาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีของอำเภอนายายอามมีข้อความเพียงหกบรรทัด และเมื่ออ่านโดยตลอดแล้วก็จะสามารถทำความเข้าใจได้ทันทีว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดที่แนบท้ายหนังสือทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสำนักงานเทศบาล ย่อมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

